



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale
01-01-08 - Direzione Area Amministrativa
01-01-08-04 - Servizio Ragioneria e finanze

Oggetto: **Variazione al Bilancio di previsione 2026/2028: adeguamento partite di giro e operazioni per conto terzi, annualità 2026, competenza e cassa (VAR 4/2026).**

LA DIRETTRICE DEL SERVIZIO

- VISTA** la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e ss.mm.ii. della Regione Autonoma della Sardegna, che ha istituito l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS);
- VISTA** la Legge Regionale 23 agosto 1995, n. 20 e successive modifiche e integrazioni, che detta norme in materia di semplificazione dell'ordinamento degli Enti Strumentali della Regione;
- VISTA** la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., relativa alle norme sul procedimento amministrativo;
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione;
- VISTA** la Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11 riguardante "Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna";
- VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- VISTA** la Determinazione della Direttrice Generale n. 51 del 20/01/2025 di adeguamento del "Regolamento Organizzativo" approvato con DDG n. 31/2015 e del "Dettaglio Organizzativo" approvato con DDG 78/2015 alle macro-gerarchie organizzative di cui all'accordo di confluenza del personale dirigente di ARPAS nel CCRL della Regione Sardegna;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

VISTA	la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla-osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della Direttrice Generale n.291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e Piano degli indicatori di Bilancio;
VISTA	la Determinazione della Direttrice Generale n. 110 del 18/01/2024, con la quale è stato conferito alla sottoscritta Teresa D'Oriano l'incarico di Direttore del Servizio Ragioneria e Finanze della Direzione Generale, confermato con la Determinazione della Direttrice Generale n. 55 del 21/01/2025;
ATTESTATO	che la sottoscritta non si trova in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 1990 e degli artt. 8 e 18 del Codice di comportamento del personale ARPAS approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 38/2022;
VISTE	le variazioni di bilancio di previsione adottate fino alla data odierna;
ACCERTATO	che, nel corso dell'esercizio 2026, sono state registrate movimentazioni contabili di importo significativo relative all'IVA in regime di scissione dei pagamenti (split payment), connesse anche alla liquidazione di fatture afferenti a operazioni straordinarie di natura patrimoniale;
RILEVATO	che tali movimentazioni hanno determinato un utilizzo degli stanziamenti iscritti nelle corrispondenti partite di giro superiore rispetto alle previsioni iniziali, rendendo necessario l'adeguamento degli stanziamenti di entrata e di spesa, in termini di competenza e di cassa, al fine di garantire la corretta contabilizzazione delle operazioni previste nell'ordinaria gestione dell'esercizio 2026;
RITENUTO	pertanto necessario adeguare le previsioni riguardanti le partite di giro, in entrata e in spesa, relative all'IVA in split payment, annualità 2026, competenza e cassa, come specificato in dettaglio negli allegati Spese/Entrate dettaglio per capitolo e Riepilogo per capitolo, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
RICHIAMATO	l'articolo 51, comma 4 del citato D. Lgs. n. 118/2011 che disciplina le variazioni del bilancio di previsione di competenza dei dirigenti responsabili della spesa attribuendo, tra l'altro, al responsabile finanziario, salvo diversa regolamentazione



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

interna dell'ente, le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;

RITENUTO opportuno approvare la seguente variazione al Bilancio di previsione 2026/2028, per adeguare le previsioni riguardanti le partite di giro e le operazioni in conto terzi relative all'IVA in split payment, parte entrata e spesa, annualità 2026, competenza e cassa, come specificato in dettaglio negli allegati Spese/Entrate dettaglio per capitolo e Riepilogo per capitolo, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

ACCERTATA la propria competenza a disporre la variazione in oggetto e ritenuto di dover provvedere in merito;

VISTO l'art. 1, comma 3, della L.R. 6/2006 che prevede che l'ARPAS ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, tecnica, contabile e patrimoniale, sottoposta agli indirizzi, alla vigilanza ed al controllo della Giunta regionale;

VISTO l'articolo 47 del D.lgs. 118/2011 che prevede che gli enti strumentali della regione in contabilità finanziaria:

- adottano il medesimo sistema contabile della regione e adeguano la propria gestione alle disposizioni del medesimo decreto;
- approvano annualmente i relativi bilanci nei termini e nelle forme stabiliti dallo statuto e dalle leggi regionali che pubblicano nel sito internet della regione;

VISTO l'art. 40 del D.lgs. 118/2011, avente ad oggetto "Equilibri di bilanci";

VISTA la normativa regionale vigente in materia di controllo sugli enti regionali ed in particolare la L.R. n.14/1995, la L.R. n. 6/2006 nonché le direttive dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio di cui al prot. n. 11203 del 9/5/2016 e preso atto che la presente non necessita del controllo preventivo di merito e di legittimità e dell'invio a fini conoscitivi;

DATO ATTO esprimere, ai sensi della vigente normativa contabile, parere favorevole di regolarità contabile;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

- ART.1** la presente variazione al Bilancio di previsione 2026/2028, parte entrata e spesa, competenza e cassa, annualità 2026 per adeguare le previsioni riguardanti le partite di giro e le operazioni in conto terzi relative all'IVA in split payment, come specificato in dettaglio negli allegati Spese/Entrate dettaglio per capitolo e Riepilogo per capitolo, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
- ART.2** che con la presente variazione di bilancio è rispettato il pareggio finanziario del bilancio 2026/2028, come dimostrato negli allegati A e C e Sintesi Variazione, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
- ART.3** che, ai sensi dell'articolo 40 del D.lgs. 118/2011, con il presente atto sono assicurati gli equilibri del bilancio 2026/2028 e che il fondo di cassa finale non assume valore negativo;
- ART.4** che il presente provvedimento è adottato nell'ambito delle competenze attribuite alla Dirigente del Servizio Ragioneria e Finanze ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. 118/2011 e degli atti di conferimento dell'incarico dirigenziale;
- ART.5** di provvedere agli adempimenti contabili conseguenti al presente atto;
- ART.6** di trasmettere ai fini conoscitivi la presente variazione al Bilancio di previsione 2026 /2028, annualità 2026, ai Dirigenti interessati e alla Direttrice Generale;
- ART.7** di pubblicare la presente Determinazione nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale dell'ARPAS.

La Direttrice del Servizio
Teresa D'Oriano

Siglato da :

CARLA PORCU

GIULIA CONGIU